



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 11 Registro delle Delibere
del 17/02/2023

OGGETTO

D.P.C.M. 17/12/2021 "Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale (G.U. n°41 del 18-2-2022) – Lavori di "Riqualificazione aree verdi di Squillace Lido per l'aggregazione e la partecipazione civica dei cittadini". C.U.P. C86J22000080006 - Approvazione Progetto dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N° 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il responsabile di Settore
arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il responsabile di Settore

L'anno 2023 del giorno 17 mese di febbraio alle ore 13:15 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Muccari	Pasquale	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Carabetta	Stefano	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Talotta	Rosetta	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caccia	Francesco	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Trombetta	Mariella	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco Dott. Pasquale Muccari – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto – legge 20 giugno 2017, n° 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n° 123, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”;

Visto, in particolare, l’art.6-quater del decreto-legge n° 91 del 2017, introdotto dall’art.12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 settembre 2021, n°121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n° 156, che ha previsto l’istituzione del “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale, finalizzato al rilancio e all’accelerazione del processo di progettazione nei comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, con una dotazione complessiva di 161.515.175,00 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 per il 2022, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali del Fondo sviluppo e coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Visto il D.P.C.M. 17/12/2021 recante: “Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale (GU n° 41 del 18/02/2022) con cui, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, sono definite le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi agli Enti beneficiari a valere sul Fondo;

Dato atto che:

- ✓ gli enti beneficiari possono utilizzare il contributo di cui all’art. 2 per la messa a bando di premi per l’acquisizione di proposte progettuali secondo le procedure di cui al titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti dall’art. 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, secondo lo schema dei bandi tipo di cui all’art. 6-quater, comma 10, del decreto-legge n° 91 del 2017;
- ✓ i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono impegnare, in via alternativa, in tutto o in parte, le risorse per l’affidamento di incarichi tesi alla redazione di progetti di fattibilità tecnica economica, secondo le modalità di cui all’art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n° 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n° 120, purché coerenti con gli obiettivi di cui al comma 1;
- ✓ le proposte progettuali selezionate sono acquisite in proprietà dagli enti beneficiari e possono essere poste a base di successive procedure strumentali alla loro concreta realizzazione, ovvero utilizzate per la partecipazione degli stessi enti ad avvisi o ad altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali o unionali;

Evidenziato che il comma 5 dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i., prevede che il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire e comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 del medesimo art. 23, nonché schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali e, al contempo, consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa;

Dato atto che al Comune di Squillace è stato concesso un finanziamento complessivo di € 20.940,89 a valere sui fondi di cui al D.P.C.M. 17/12/2021 recante: “Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale (GU n°41 del 18/02/2022) di cui:

- € 2.094,09 per l’anno 2021;
- € 18.846,80 per l’anno 2022;

Preso atto che l’Amministrazione Comunale di Squillace intende procedere con la “*Riqualificazione aree verdi di Squillace Lido per l’aggregazione e la partecipazione civica dei cittadini*” mediante interventi volti sostenibilità, efficientamento energetico e valorizzazione sociale;

Accertato che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici poiché gli stessi sono già conformi all’opera da realizzare;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 353 del 10.08.2022 con cui si affidavano i servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica dell’intervento di “*Riqualificazione aree verdi di Squillace Lido per l’aggregazione e la partecipazione civica dei cittadini*” all’operatore economico: Ing. Marascio Felice Stefano, nato a Catanzaro il 06/08/1982, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro con n° 2505 - C.F.:



MRSFCS82M06C352S e P.I. 03016530796, con sede legale dello studio tecnico alla via piazza San Francesco di Paola, n° 1 - 88060 Montepaone (CZ);

Vista la Convenzione di incarico del 10.08.2022 disciplinante i rapporti tra le parti per l'esecuzione dei servizi tecnici sopracitati;

Visto:

- l'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori specificati in oggetto, redatto dall'Ing. Marascio Felice Stefano, nato a Catanzaro il 06/08/1982, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro con n° 2505 - C.F.: MRSFCS82M06C352S e P.I. 03016530796, con sede legale dello studio tecnico alla via piazza San Francesco di Paola, n° 1 - 88060 Montepaone (CZ), così composto:
 1. Tavola EG01: Inquadramento territoriale;
 2. Tavola EG02: Planimetria aree di Intervento;
 3. Tavola EG03: Stralcio Carta dei Vincoli PAI - PGRA;
 4. Tavola EG04: Sovrapposizione Planimetria Catastale ed Ortofoto;
 5. Tavola EG05: Planimetria dello Stato di Fatto Area di Intervento 1;
 6. Tavola EG06: Planimetria dello Stato di Fatto Area di Intervento 2;
 7. Tavola EG07: Piano Quotato Area 1;
 8. Tavola EG08: Piano Quotato Area 2;
 9. Tavola EG09: Planimetria Stato di Progetto Area 1;
 10. Tavola EG10: Planimetria Stato di Progetto Area 2;
 11. Tavola EG11: Rappresentazione grafica degli elementi rappresentativi - Area 1;
 12. Tavola EG12: Rappresentazione grafica degli elementi rappresentativi - Area 2;
 13. Tavola EG13: Particolari costruttivi;
 14. R.01: Relazione tecnico-illustrativa;
 15. R.02: Studio di Prefattibilità Ambientale;
 16. R.03: Stima Sommaria delle Opere;
 17. R.04: Prime indicazioni in materia di Sicurezza;
 18. R.05: Quadro Economico di Progetto;
 19. R.06: Cronoprogramma
 20. R.07: Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici.

Visto che il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento;

Considerato che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal quadro economico, ammonta ad euro 2.249.139,23 di cui € 1.499.228,36 per lavori, € 44.976,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 704.934,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto che l'opera risulta conforme agli strumenti urbanistici;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito, anche per la forte valenza sociale e l'interesse pubblico;

Attesa la propria competenza a mente dell'art. 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art.49 comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



per le ragioni espresse in premessa, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di approvare, siccome approva, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di *“Riqualificazione aree verdi di Squillace Lido per l’aggregazione e la partecipazione civica dei cittadini”* per una spesa complessiva di € 2.249.139,23, redatto dall’ Ing. Marascio Felice Stefano, a valere su D.P.C.M. 17/12/2021 recante: “Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale (GU n°41 del 18/02/2022) così suddiviso:

LAVORI		Importi
		€
a1	Lavori a base d'asta	1.499.228,36
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 44.976,85
		€
a3	Importo totale dei lavori di progetto	1.544.205,21
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Spese tecniche	€ 185.304,63
b2	Incentivo art. 113 del Dlgs 50/2016	€ 30.884,10
b3	Oneri previdenziali su B1	€ 7.412,19
b4	Iva su spese generali	€ 42.397,70
b5	Iva sui lavori	€ 339.725,15
b6	Imprevisti	77.210,26 €
b7	Espropri	€ 10.000,00
b8	Spese per pubblicità, allacci, Oneri Anac	€ 12.000,00
b9	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 704.934,02
		€
TOTALE GENERALE DI PROGETTO		2.249.139,23

2. di prendere atto che sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, *per le opere pubbliche dei Comuni (deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n° 554/1999*, (oggi art. 26 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio;
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, di cui all’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016, è l’arch. Antonio Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace.

Con successiva votazione unanime resa e constatata nelle forme di Legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Leg.vo 18.08.2000, n° 267.

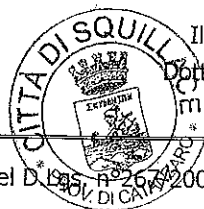
letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. Pasquale Muccari

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n°69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.
Addì _____



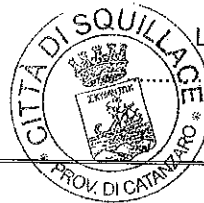
Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____



L'ufficio di Segreteria

È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

